



NOTARIS & PPAT

YAYU SRI RAHAYU, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00575.AH.02.01.Tahun 2016 Tanggal : 31 Agustus 2016

SK. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 415/KEP-400.20.3/XI/2017 Tanggal : 2 November 2017

AKTA

PERJANJIAN KERJASAMA

PENYERTAAN MODAL

Nomor : 15

Tanggal : 11 Maret 2025

Perumahan Wonderland Palace, Ruko No.2, Jl. Raya Pondok Rajeg
Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor 16914
Telp. (021) 8371 0209, Hp. : 0812 116 5577
Email: notaris.yayu@yahoo.com

PERJANJIAN KERJASAMA

PENYERTAAN MODAL

Nomor : 15.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 11-03-2025 (sebelas Maret duaribu duapuluh ---
lima).-----

-Pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **YAYU SRI RAHAYU**, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kabupaten Bogor dengan wilayah-----
jabatan seluruh wilayah di Propinsi Jawa Barat, dengan dihadiri oleh saksi- ----
saksi yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan disebut pada bagian
akhir akta ini : -----

I. Tuan **TRIS ANDRIANA, Sarjana Farmasi Apoteker** (di Kartu Tanda----

Penduduk ditulis TRIS ANDRIANA), lahir di Sukabumi, pada tanggal-----
10-09-1979 (sepuluh September seribu sembilanratus tujuh puluh -----
sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal-
di Kota Bekasi, Jalan Anggrek I nomor 248, Rukun Tetangga 009, -----
Rukun Warga 007, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan----
(NIK) : 3275021009790029. -----

-Menurut keterangannya bertindak sendiri selaku apoteker berdasarkan----
Surat Tanda Registrasi, yang dikeluarkan oleh Konsil Kesehatan -----
Indonesia tanggal 04-02-2025 (empat Februari duaribu duapuluh lima),----
dengan nomor registrasi : AM00001730397994. -----
-Selanjutnya disebut "**APOTEKER**". -----

II. Tuan **IR. P. NABABAN**, lahir di P. Slantar, pada tanggal 30-06-1966-----

(tigapuluh Juni seribu sembilanratus enampuluh enam), Warga Negara-----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi,-----
Perumahan Batara Resident Jalan Kelapa Dua, Rukun Tetangga 003, -----
Rukun Warga 008, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, -----



pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) : 1671043006660001. -----

-Menurut keterangannya untuk melakukan tindakan dalam akta ini-----
bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan, dengan
demikian dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah -----
bertindak dan mewakili Perseroan Terbatas **PT. MUSTIKA JAYA FARMA**,
berkedudukan di Kabupaten Bekasi, yang anggaran dasarnya dimuat -----
dalam akta tanggal 08-11-2021 (delapan Nopember duaribu duapuluh-----
satu), nomor: 24, dibuat dihadapan SRI BIMO ARTYANTO, Sarjana Hukum,
Notaris di Kabupaten Bekasi, perseroan mana telah memperoleh status ----
sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya -----
tanggal 10-11-2021 (sepuluh Nopember duaribu duapuluh satu), nomor:- -
AHU-0071056.AH.01.01.TAHUN 2021, kemudian diubah dengan akta -----
tanggal 18-04-2022 (delapanbelas April duaribu duapuluh dua), nomor : ---
18, dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah memperoleh ---
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata Surat Keputusannya tanggal 17-05-2022 -
(tujuhbelas Mei duaribu duapuluh dua), nomor :-----
AHU-0033017.AH.01.02.TAHUN 2022.-----
-Selanjutnya disebut "**INVESTOR**"sekaligus **pemilik usaha Apotek**.-----

-Pihak Apoteker dan Investor bersama-sama selanjutnya disebut -----

"Para Pihak". -----

-Para Pihak dengan ini menerangkan bahwa : -----

- a. Pihak Apoteker adalah tenaga kefarmasian yang memiliki kewenangan dan kompetensi sebagai Tenaga kefarmasian dan karena itu berwenang penuh untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada umumnya dan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai Peraturan Nomor- 51 tahun 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri -----

Kesehatan Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek berikut peraturan-----
peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. -----

- b. Pihak Apoteker telah menyatakan maksud dan kehendaknya untuk-----
mendirikan dan mengelola sebuah fasilitas pelayanan kefarmasian dalam --
bentuk Apotek. -----
- c. Pihak Investor adalah badan hukum atau perorangan yang menguasai ----
dan/atau memiliki kewenangan berdasarkan hukum memiliki hak atas-----
sejumlah aset dalam wujud barang bergerak, barang tetap atau barang----
barang modal lain yang seluruh atau sebagian darinya dapat dimanfaatkan
dan dipisahkan untuk penyelenggaraan dan pengembangan sebuah -----
fasilitas pelayanan sediaan farmasi dalam bentuk Apotek yang akan -----
didirikan dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh pihak Apoteker. -----
- d. Pihak Investor telah menyatakan maksud dan kehendaknya agar sebagian
atau seluruh dari aset termaksud pada butir c di atas dipergunakan dan----
bermanfaat bagi penyelenggaraan fasilitas pelayanan kefarmasian yang----
dilaksanakan oleh Apoteker dan memperoleh bagian keuntungan atas -----
penyelenggaraan apotek tersebut. -----

Maka Para Pihak telah bersepakat untuk : -----

Menjalin kerjasama yang baik berdasarkan prinsip kesetaraan, keadilan dan --
keuntungan yang bertimbang-balik sesuai dengan peraturan perundang- -----
undangan yang berlaku di Indonesia, melalui Perjanjian Kerjasama Penyertaan
Modal Apotek (selanjutnya disebut "Kerjasama") dengan persyaratan, hak dan
kewajiban sesuai apa yang dituangkan di dalam pasal-pasal Kerjasama ini. -----

----- Pasal 1 -----

----- DEFINISI DAN PENGERTIAN -----

Kecuali secara tegas diberi makna berbeda, yang dimaksud di dalam -----
Kerjasama : -----

- a. **Apoteker** adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan---

telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker, dan telah teregistrasi serta memperoleh Sertifikat Kompetensi dan Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

b. **Apotek** adalah sarana pelayanan sediaan farmasi yang didirikan oleh dan dimiliki oleh Apoteker serta merupakan tempat dilakukan praktik ----- kefarmasian oleh Apoteker sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan yang khusus dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah yang beralamat di Jalan Kelapa Dua Ruko nomor 1, Rukun Tetangga 03, --- Rukun Warga 08, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota ---- Bekasi 17156. -----

c. **Investor** adalah perorangan atau badan hukum yang telah menyatakan -- kesediaan, kesanggupan serta kemampuannya untuk menyertakan ----- sejumlah modal dan atau asset dan atau uang tertentu sebagai----- pemasukan untuk penyelenggaraan Apotek sesuai persyaratan di dalam- -- Kerjasama ini sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

d. **Modal Investasi** adalah sejumlah uang atau sesuatu yang dapat diuang - yang diperlukan atau dipergunakan oleh Apoteker untuk dapat ----- menyelenggarakan Apotek menurut Kerjasama ini;-----

e. **Obat dan sediaan medis lainnya** adalah semua jenis bahan-bahan ----- yang secara sah dapat diperoleh dan digunakan oleh orang dalam upaya -- pemeliharaan dan atau pemulihan kesehatan jasmani dan rohani, baik atas dasar preskripsi (atau resep) dokter atau secara bebas, termasuk namun -- tidak terbatas pada bahan-bahan tradisional dan kosmetika; -----

f. **Pasien** adalah setiap anggota masyarakat umum yang memperoleh Obat - melalui Apotek dan atas petunjuk profesional Apoteker, baik berdasarkan-- preskripsi (atau resep) dokter maupun tanpa preskripsi (atau resep) ----- dokter, untuk digunakan dalam upaya pemeliharaan dan atau pemulihan- - kesehatan jasmani dan rohani, atau setiap anggota masyarakat umum ----- yang memperoleh jasa konsultasi profesional kefarmasian dari Apoteker.---

Pasal 2

LANDASAN HUKUM

Pendirian dan Penyelenggaraan Apotek harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta aturan-aturan resmi yang akan ditetapkan kemudian. Aturan dasar dalam Pendirian dan Penyelenggaraan adalah :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 -- TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR - 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin praktek, dan izin kerja -- tenaga kefarmasian.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Pasal 3

POKOK KERJASAMA

Apoteker berjanji untuk memberikan upaya terbaiknya untuk mempergunakan modal secara profesional dan menguntungkan, baik dari segi usaha/bisnis maupun dari segi pelaksanaan profesi kefarmasian, dan pihak Investor berjanji serta bersedia untuk menyertakan sejumlah uang dan atau asset lain - miliknya yang dapat dinilai dengan uang sebagai Modal Investasi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan Apotek, dengan pola pembagian keuntungan (*profit sharing*) .

- (1) Kerjasama dimulai sejak ditandatanganinya akta ini. -----
- (2) Apoteker wajib mengurus semua perencanaan bisnis mulai dari-----
perencanaan stok barang, strategi pemasaran, membangun relasi dengan-
pedagang besar farmasi, membuat system pemasaran, membuat -----
dokumentasi barang dan penjualan yang terstruktur. -----
- (3) Investor wajib membayarkan Jasa Apoteker sebagai pegawai minimal -----
sebesar UMR Kota Bekasi, hingga terbitnya izin Apotek. -----
- (4) Setelah terbitnya izin apotek, maka berlaku tunjangan transportasi-----
sebesar 15% (limabelas persen) dari gaji pokok, tunjangan tempat tinggal
minimal 20% (duapuluh persen) dari gaji pokok, serta jaminan kesehatan,
kecelakaan kerja serta jaminan lain sesuai dengan Undang-Undang-----
Ketenagakerjaan tahun 2003.-----
- (5) Apoteker berhak mendapatkan *profit sharing* sebesar 3% (tiga persen)-----
dari total omzet bulan berjalan jika omzet sudah melebihi-----
Rp.150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) diluar *income* rutin pada-
ayat 4 yang dibayarkan dibulan selanjutnya. -----
- (6) Apoteker berhak mendapatkan *profit sharing* seperti ayat (5) jika-----
melaksanakan praktek bertanggungjawab minimal 40 (empatpuluh) jam ---
seminggu dalam memajukan Apotek.-----
- (7) Jika Apoteker tidak memberikan kontribusi nyata dalam memajukan -----
keuntungan Apotek setelah 1 (satu) tahun sejak Apotek beroperasi, maka -
Investor dapat menilai ulang kerjasama ini apakah akan diteruskan atau ---
dihentikan, serta menilai jasa yang realistis untuk Apoteker kedepannya.-
- (8) Dalam hal Apoteker berhalangan hadir karena kondisi yang logis atau -----
realistis, maka harus digantikan oleh Apoteker pendamping sehingga -----
tunjangan serta jasa praktek lainnya dilimpahkan kepada Apoteker-----
Pendamping. Jasa kompensasi Apoteker akan disesuaikan berdasarkan-----
kesepakatan sementara selama Apoteker berhalangan.-----
- (9) Segala tindakan melawan hukum baik dilakukan oleh investor, ataupun ----

Apoteker, dapat membatalkan perjanjian kerjasama ini, serta menjadi -----
tanggungjawab penuh pelaku.-----

(10) Bisnis Apotek adalah usaha yang dapat mendatangkan keuntungan dan ---
juga kerugian, segala bentuk kerugian yang wajar adalah resiko bisnis dan
beban penuh Investor.-----

(11) Kerugian yang tidak wajar dan terjadi karena tindakan Apoteker yang-----
menyalahi hukum, maka menjadi tanggungjawab penuh Apoteker dan -----
bukan beban dari Investor.-----

Pasal 4

PENYERTAAN MODAL OLEH INVESTOR

(1) Pihak Investor berjanji dan bersedia untuk mendukung penyelenggaraan-
Apotek oleh pihak Apoteker melalui penyertaan Modal Investasi miliknya.

(2) Modal Investasi seperti yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat-----
berwujud atau berbentuk benda-benda tetap, benda-benda bergerak, -----
dan/atau sejumlah dana dalam bentuk uang tunai.-----

(3) Pada pelaksanaan tahap awal pendirian Apotek, Investor siap untuk -----
menyediakan, menyetorkan dan/atau menyerahkan kekuasaan dalam -----
keadaan siap-pakai Modal Investor seperti yang dimaksud pada ayat (2) ---
Pasal ini kepada Apoteker untuk proses perizinan dan perlengkapan -----
standar Apotek meliputi biaya perizinan, akomodasi, sewa tempat, dan-----
semua kelengkapan yang dibutuhkan untuk berdirinya sebuah Apotek. ----

(4) Para Pihak sepakat bahwa kerjasama penyelenggaraan Apotek ini terbatas
oleh masa berlakunya izin praktek Apoteker yang dikeluarkan oleh KFN ---
(Komite Farmasi Nasional) yang dalam hal ini berada dalam naungan-----
Kementrian Kesehatan. -----

Kerjasama penyelenggaraan Apotek ini dapat terus berlanjut otomatis-----
setiap perpanjangan izin kepada Dinas kesehatan Kota Bekasi-----
atau instansi terkait lainnya atas kesepakatan kedua belah pihak. -----

(5) Pihak Investor wajib menyertakan modal yang cukup untuk membiayai-----

semua biaya operasional tahun pertama, yaitu membayar semua tagihan yang wajar dan gaji karyawan termasuk jasa Apoteker.

- (6) Dalam hal Investor tidak menyertakan modal yang cukup untuk membayar kebutuhan operasional Apotek, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka perjanjian ini dapat berakhir.
- (7) Gaji karyawan yang tidak dibayarkan, tetap harus dibayarkan oleh investor, dan bukan tanggungjawab Apoteker.
- (8) Apoteker berhak menempuh jalur hukum jika terdapat hak-hak yang tidak dipenuhi, setelah kewajiban Apoteker dilaksanakan.

Pasal 5

INDEPENDENSI PROFESIONAL APOTEKER

- (1) Para Pihak menyadari sepenuhnya bahwa pihak Apoteker memiliki independensi penuh untuk menjalankan profesi dan praktik kefarmasian pada Apotek, khususnya dalam penyediaan dan penyelenggaraan fasilitas pelayanan sediaan farmasi kepada Pasien di Apotek, baik melalui penyediaan Obat dan produk kefarmasian lain maupun melalui penyediaan dan pemberian layanan kefarmasian kepada Pasien.
- (2) Para Pihak menyadari sepenuhnya bahwa pihak Apoteker memiliki kewenangan penuh untuk menguasai seluruh perbekalan farmasi dan seluruh tatanan pelaksanaan praktik kefarmasian di Apotek tanpa campur tangan dalam bentuk dan/atau cara apapun dari Investor atau pihak ketiga.
- (3) Para Pihak menyadari sepenuhnya bahwa dalam keadaan tertentu pihak Apoteker memiliki kewenangan penuh untuk mengamankan dan/atau memindahtangankan sebagian atau seluruh perbekalan kefarmasian kepada Apoteker lain yang sah atau dalam rangka penyerahan kepada institusi Pemerintah yang berwenang berdasarkan Undang-undang tanpa syarat dan/atau tanpa meminta persetujuan dalam bentuk apapun dari Investor.

Segala bentuk perpindahan perbekalan farmasi kepada pihak lain, yang ---
mengurangi modal atau bagian keuntungan investor, harus dikompensasi--
kepada pihak Investor dalam bentuk uang yang senilai dengan jumlah ----
nilai barang yang dipindahkan. -----

(4) Para Pihak menyadari sepenuhnya bahwa pemindahtanganan sebagian ----
atau seluruh perbekalan kefarmasian kepada Apoteker lain yang sah-----
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini hanya dapat dilakukan -----
kepada Apoteker yang telah memiliki STRA dan SIPA sesuai dengan -----
peraturan perundangan yang berlaku serta yang berhak mengendalikan ---
sebagian atau seluruh penyelenggaraan praktik kefarmasian di Apotek. ----

(5) Para Pihak menyadari sepenuhnya bahwa Apoteker yang memperoleh-----
pemindahtanganan perbekalan kefarmasian seperti yang dimaksud pada ayat
(4) Pasal ini dapat menyusun kerjasama baru dengan Investor, baik -----
berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Kerjasama ini, atau melalui-----
pembentukan perjanjian kerjasama baru. Kerjasama ini akan-----
menggugurkan kewajiban Apoteker untuk memberikan kompensasi -----
kepada Investor.-----

(6) Para Pihak menyadari sepenuhnya bahwa untuk dan dalam rangka -----
pengamanan dan/atau dalam rangka penyerahan perbekalan kefarmasian-
kepada institusi Pemerintah yang berwenang, maka institusi semacam itu--
pada dasarnya tidak berwenang untuk mengendalikan sebagian atau -----
seluruh penyelenggaraan praktik kefarmasian di Apotek kecuali setelah ---
dipenuhinya seluruh ketentuan menurut ayat (4) Pasal ini.-----

(7) Para Pihak menyadari sepenuhnya bahwa hak serta kewenangan Investor -
dalam pengelolaan Apotek hanya terbatas pada upaya pemanfaatan modal
serta kebijakan marketing dalam rangka pengembangan Apotek sebagai ---
usaha/bisnis. -----

Segala kebijakan yang menuntut kompetensi Apoteker sesuai undang-undang dalam pengendalian mutu sediaan farmasi, pengendalian distribusi adalah wewenang penuh Apoteker.

Pasal 6

KEWAJIBAN APOTEKER

- (1) Apoteker wajib praktek dan terjun langsung dalam mengelola Apotek dan memberikan konsultasi maupun pengawasan obat yang terbaik untuk pasien.
- (2) Apoteker wajib memastikan adanya keuntungan yang layak untuk investor setiap tahun untuk kelangsungan bisnis Apotek.
- (3) Apoteker wajib praktek secara bertanggungjawab 40 (empat puluh) jam dalam seminggu untuk mendapatkan kompensasi penuh dari hasil penjualan Apotek.
- (4) Apoteker wajib menunjuk seorang Apoteker pendamping, bila berhalangan hadir dalam operasional Apotek.
- (5) Jika Apoteker Pendamping berhalangan hadir, maka apotek wajib ditunggu oleh Asisten Apoteker berizin praktek yang izinnnya beralamat di Apotek tempat Apoteker praktek.
- (6) Apoteker berkewajiban dan bertanggung jawab penuh untuk penyelenggaraan Apotek dan pemenuhan sediaan Obat bagi Pasien sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang;
- (7) Apoteker berkewajiban atas penyelenggaraan Apotek secara profesional dan bertanggungjawab, baik dari segi manajemen internal Apotek maupun dari segi manajemen pelayanan terhadap Pasien;
- (8) Apoteker berkewajiban serta bertanggungjawab untuk menyelenggarakan sistem informasi keuangan dan sistem informasi pengelolaan usaha secara benar dan akurat berkenaan dengan penyelenggaraan Apotek, termasuk pada pencatatan, perhitungan, dan penetapan besarnya pembagian keuntungan dengan pihak Investor;

- (9) Apoteker berkewajiban untuk senantiasa menjaga kerahasiaan informasi---
baik yang menyangkut rahasia kedokteran maupun rahasia kefarmasian.---

Pasal 7

HAK APOTEKER

- (1) Apoteker berhak untuk, dengan sepengetahuan dan sesuai peruntukan ----
yang disepakati bersama Investor, menggunakan Aset Investasi sesuai-----
dengan rencana kerja dan rencana usaha penyelenggaraan Apotek selama
masa berlakunya Kerjasama;-----
- (2) Apoteker berhak untuk secara independen menentukan persyaratan dan---
mengangkat tenaga kefarmasian lain yang akan bekerja pada Apotek -----
sebagai Apoteker Pendamping atau Tenaga Teknis Kefarmasian. -----
- (3) Kerjasama dimulai saat ditandatanganinya kesepakatan ini. Oleh karena ---
itu, Apoteker berhak atas kompensasi berupa gaji, atau income lainnya ----
minimal sebesar UMR Kota Bekasi tanpa menunggu surat izin Apotek -----
terbit. -----
- (4) Apoteker berhak atas tunjangan tunjangan ketenagakerjaan sesuai -----
undang undang ketenagakerjaan tahun 2003 (duaribu tiga) ataupun-----
undang undang terbaru yang melengkapi undang undang ketenagakerjaan
sebelumnya.-----
- (5) Tunjangan tunjangan dasar yang minimal sesuai undang-undang-----
ketenagakerjaan tahun 2003 adalah Jaminan Kesehatan dan Jaminan -----
Kecelakaan Kerja.-----
- (6) Apoteker berhak untuk menentukan kebijakan penjualan yang -----
menguntungkan Investor, mematuhi Undang undang dan sesuai -----
kapasitasnya sebagai tenaga kesehatan. -----
- (7) Apoteker berhak untuk mendapatkan pendamping Asisten atau Apoteker
pendamping dengan izin praktek yang sah, untuk membackup kegiatan ----
harian Apoteker. -----
- (8) Apoteker berhak mendapatkan kompensasi bagi hasil atas apa yang-----

diusahakannya dalam member keuntungan Apotek. Selama keuntungan ---
tersebut mencukupi biaya operasional dan memberikan keuntungan yang--
layak bagi Investor. -----

(9) Apoteker berhak mendapatkan update ilmu pengetahuan tentang obat ----
atau regulasi yang terbaru baik dalam bentuk SKP (SISTEM KREDIT -----
PROFESI) ataupun Non SKP yang pembiayaannya dari keuntungan Apotek
(Bila Ada dan tertutupi semua biaya operasional). -----

(10) Apoteker berhak mendapatkan Cuti kerja, minimal 12 (duabelas) hari ----
dalam 1 (satu) tahun diluar cuti bersama hari raya keagamaan serta hari --
hari libur nasional lainnya. -----

Pasal 8

KEWAJIBAN INVESTOR

(1) Investor berkewajiban untuk menjamin keabsahan hak dan status hukum -
setiap dan seluruh Asset Investasi yang disertakan melalui Kerjasama ini, --
serta membebaskan pihak Apoteker dari semua tuntutan hukum dan non-
hukum dari pihak ketiga terhadap Asset Investasi; -----

(2) Investor berkewajiban untuk menghormati dan mematuhi kewenangan, ---
independensi dan profesionalitas Apoteker dalam penyelenggaraan Apotek
pada umumnya serta melaksanakan tugas dan kewajiban profesi -----
kefarmasian pada khususnya; -----

(3) Pihak Investor berhak untuk memperoleh akses dan/atau meminta -----
keterangan atas substansi dari sistem informasi keuangan dan sistem ----
informasi usaha yang dibuat oleh Apoteker serta berhak mengajukan -----
saran serta pandangan untuk pengembangan Apotek dari segi -----
usaha/bisnis; -----

(4) Investor berhak untuk mengajukan usul dan pandangan, serta dengan ----
persetujuan tertulis dari pihak Apoteker, merealisasikan pengembangan ---
bidang-bidang usaha diluar bidang kewenangan dan pelaksanaan profesi --
kefarmasian namun yang diselenggarakan dalam rangka peningkatan -----

kualitas pelayanan kepada Pasien dan konsumen lain di dalam lingkup ----
atau kawasan Apotek sebagai bagian dari penyertaan investasinya; -----

(5) Dengan sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari Apoteker, Investor ---
dapat mengusulkan persyaratan atas tenaga-tenaga non-tenaga -----
kefarmasian untuk diangkat oleh Apoteker untuk bekerja sebagai tenaga--
pendukung dalam penyelenggaraan Apotek. -----

(6) Investor wajib membiayai biaya operasional yang wajar dan tepat waktu---
demi kelancaran bisnis Apotek. -----

(7) Segala keterlambatan hutang usaha yang wajar dan gaji karyawan, tetap--
harus dibayar penuh Investor dan menjadi tanggungjawab penuh Investor
untuk melunasinya. -----

(8) Jika dalam 3 bulan berturut turut Investor gagal membayar hutang -----
dagang dan jasa Apoteker, maka Apoteker berhak untuk mengajukan -----
pemutusan kerjasama, dan hutang serta jasa Apoteker yang belum -----
dibayarkan tetap harus dilunasi oleh Investor. -----

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA

(1) Dalam hal salah satu Pihak menghadapi situasi dan atau peristiwa yang---
tidak dapat diduga sebelumnya ketika Kerjasama ini disepakati dan tidak --
mungkin baginya untuk mencegah terjadinya situasi dan/atau peristiwa ----
semacam itu, termasuk namun tidak terbatas pada peristiwa bencana -----
alam, kebakaran, peperangan, huru-hara dan pertikaian massal, -----
pemogokan ketenagakerjaan, kebijaksanaan dan aturan negara yang-----
mengakibatkan Pihak tersebut tidak mungkin melaksanakan kewajibannya--
berdasarkan Kerjasama ini baik sebagian ataupun seluruhnya, baik untuk--
sementara waktu atau untuk waktu yang tidak terbatas, maka Pihak-----
tersebut harus memberitahukan Pihak yang lain dalam waktu yang -----
sesingkat-singkatnya serta memperoleh persetujuan dari Pihak yang lain---
bahwa Kerjasama menghadapi situasi Keadaan Memaksa; -----

(2) Pihak yang mengklaim Keadaan Memaksa harus tetap berupaya seoptimal-mungkin untuk meminimalisasi kerugian yang dapat timbul akibat Keadaan Memaksa tersebut;-----

(3) Apabila situasi seperti yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipenuhi, ----- maka Para Pihak dapat bersepakat untuk menunda pelaksanaan----- Kerjasama atau suatu prestasi yang terbit darinya, atau mengakhiri----- Kerjasama dan membuat kesepakatan-kesepakatan baru mengenai ----- kedudukan masing-masing Pihak. -----

Pasal 10

PELAKSANAAN KEWAJIBAN APOTEKER

(1) Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus seperti yang dimaksud -- pada Pasal 7 Kerjasama ini, apabila pihak Apoteker tidak menghentikan ---- kerugian, tanpa komunikasi dengan pihak Investor, segala kerugian yang -- timbul adalah beban penuh Apoteker. -----

(2) Apoteker dapat meninjau ulang kerjasama ini untuk dilanjutkan atau tidak- dengan alasan yang rasional. -----

Pasal 11

PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

Dikecualikan untuk Pasal 4, Para Pihak menyadari sepenuhnya bahwa ----- Kerjasama ini bersifat pribadi dan atas dasar kepercayaan serta itikad baik, --- dan karena itu pengalihan hak dan kewajiban yang terbit dari Kerjasama ini, -- baik sebagian ataupun seluruhnya, oleh salah satu Pihak kepada pihak ketiga - hanya dianggap mengikat Para Pihak apabila diketahui dan disetujui secara---- tertulis oleh Pihak yang lain. -----

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap dan semua perselisihan, perbedaan penafsiran dan/atau sengketa --

di antara Para Pihak yang terbit dari Kerjasama ini, pada dasarnya akan-----
diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan-----
didasarkan pada prinsip itikad baik dan keadilan; -----

- (2) Apabila penyelesaian perselisihan, perbedaan penafsiran dan/atau -----
sengketa yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat mencapai-----
mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di -----
Pengadilan Negeri Bekasi. -----

Pasal 13

ALAMAT DAN NAMA APOTEK

SERTA ALAMAT-ALAMAT RESMI PARA PIHAK

- (1) Nama Apotek yang dimaksud adalah D 71, dengan alamat Bekasi Timur ---
Regensi 7B Blok F3 nomor 15, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, ---
Kelurahan Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. -----
Jika terdapat perubahan nama ataupun alamat Apotek dikemudian hari, ---
tidak akan langsung menggugurkan kerjasama ini. Namun dapat merubah-
pola pembagian keuntungan sesuai aset dan sistem yang baru. -----
- (2) Semua korespondensi yang dilangsungkan di antara Para Pihak dalam-----
rangka pelaksanaan Kerjasama ini harus disampaikan ke alamat-alamat-----
resmi di bawah ini : -----

a) Untuk pihak Apoteker :-----

Jalan Anggrek I nomor 248, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga-----
007, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota-----
Bekasi.-----

b) Untuk pihak Investor :-----

Perumahan Batara Resident Jalan Kelapa Dua, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 008, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya,
Kota Bekasi.-----

Pasal 14

KETENTUAN PENUTUP

(1) Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat Para Pihak sejak tanggal -----

ditandatanganinya akta ini, dan berlaku selama : -----

a. Para pihak masih hidup; -----

b. Penyelenggaraan apotek menghasilkan keuntungan; -----

c. Tidak adanya kesepakatan penghentian kerjasama oleh para pihak; -----

d. Pengakhiran Kerjasama akibat wafatnya salah satu pihak tidak berarti--

kerjasama dapat dilanjutkan oleh pewaris para pihak, terkecuali-----

pewaris dan pihak lainnya dalam akta kerjasama ini setuju untuk -----

melanjutkan kerjasama penyelenggaraan apotek;-----

e. Para Pihak dapat mengubah isi kerjasama dengan persyaratan- -----

persyaratan yang sama atau berbeda, dengan perubahan-perubahan --

yang dituangkan pada perjanjian Kerjasama baru dikemudian hari. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas -

para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, -----

Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut dan -----

selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami-

isi akta ini.-----

-Para penghadap saya, Notaris kenal berdasarkan identitas yang diperlihatkan

kepada saya, Notaris.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Bekasi, pada hari, tanggal--

dan waktu seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :--

1. Nona **HELMY EMILIANI**, Sarjana Hukum, lahir di Tasikmalaya, pada ----

tanggal 01-03-2001 (satu Maret duaribu satu), Warga Negara Indonesia, -

bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, Kampung Ciharasas, Rukun-----

Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Jamali, Kecamatan Mande, --

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan---

(NIK) : 3278084103010014. -----

2. Nona **DINI IKHWANI SIFFA**, lahir di Bogor, pada tanggal 24-07-2001----

(duapuluh empat Juli duaribu satu), Warga Negara Indonesia, bertempat-
tinggal di Kabupaten Bogor, Cikempong, Rukun Tetangga 006, Rukun -----
Warga 005, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, pemegang Kartu--
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan(NIK) : -----
3201016407010006.-----

-Kedua-duanya pegawai kantor Notaris yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-
saksi.-----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan---
saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi
dan saya, Notaris.-----

-Bahwa para penghadap selain menandatangani akta juga telah -----
membubuhkan cap jempol tangan kanan dan kiri pada lembar kertas -----
tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Akta ini ditutup pukul 13.15 WIB (tigabelas lewat limabelas menit Waktu -----
Indonesia Barat).-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



Notaris di Kabupaten Bogor



YAYU SRI RAHAYU, S.H., M.Kn